



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.B/2024/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABDULASIS Alias P IRMA Bin (Alm) AZIZ;**
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 17 Juni 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kluncing RT 19, RW 05, Desa Sukorejo, Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
3. Hakim sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nurul Jamal Habaib, Dkk advokat yang berkantor di Kantor hukum Abu Nawas Internasional Law Firm beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 511 Bondowoso berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Januari 2024 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso nomor 10/No.reg 14/Pid.B/SKH/02/PN Bdw tanggal 12 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 14/Pid.B/2024/PN Bdw tanggal 5 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2024/PN Bdw tanggal 5 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ABDULASIS alias P. IRMA bin (alm) AZIZ** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **penganiayaan** yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam **dakwaan Penuntut Umum**;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa ABDULASIS alias P. IRMA bin (alm) AZIZ** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kayu dengan Panjang sekira 50 (lima puluh) centimeter.**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau penasihat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan terdakwa memohon keringanan hukuman karena terdakwa telah berdamai dengan korban serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan pidananya sedangkan terdakwa dan atau penasihat hukumnya juga bertetap dengan permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-5/Eoh.2/BONDO/01/2024 tanggal 10 Januari 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ABDULASIS alias P. IRMA bin (alm) AZIZ, pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di kebun Kopi milik perhutani Blok Silapak petak 24 Desa Sukorejo Kecamatan Sumberwringin Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, melakukan penganiayaan terhadap saksi PAEDI, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB ketika saksi korban PAEDI ke kebun Kopi dusun Kluncing Blok Silapak Desa Sukorejo Kecamatan Sumberwringin Kabupaten Bondowoso untuk mengirim makanan kepada para pekerja saksi korban PAEDI yang sedang memanen kopi di kebun milik saksi korban tersebut, selanjutnya korban PAEDI memanggil terdakwa ABDULASIS alias P. IRMA bin (alm) AZIZ yang kebetulan saat itu juga panen kopi dengan maksud untuk mengklarifikasi permasalahan mengingat menurut terdakwa bahwa pekerja saksi korban yang sedang memanen kopi melebihi batas kebun hingga memanen milik terdakwa, sehingga saksi korban berinisiatif untuk membicarakan hal tersebut dan membuat batas-batas antara kebun milik terdakwa dan kebun kopi milik saksi korban, selanjutnya terdakwa mendatangi saksi korban PAEDI dengan membawa sebatang kayu dan kurang lebih jarak 1 (satu) meter dari saksi korban PAEDI terdakwa langsung memukulkan kayu yang digenggamnya kepada saksi korban PAEDI sebanyak 4 (empat) kali atau setidak-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali yang mengenai kepala saksi korban, dan saksi korban menghalau dan berhasil meraih atau merebut kayu yang dipegang oleh terdakwa, kemudian terdakwa berhenti melakukan pemukulan tersebut dan pergi meninggalkan tempat kejadian, akibat dari pemukulan tersebut maka saksi korban PAEDI mengalami rasa sakit pada kepala bagian atas dan sempat tidak sadarkan diri.
- Bahwa akibat kejadian tersebut maka saksi korban PAEDI tidak bisa melakukan aktifitas sehari – hari mengingat setelah kejadian menjalani rawat inap di Rumah Sakit Umum H. KOESNADI selama 2 (dua) hari 2 (dua) malam.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi korban PAEDI mengalami rasa sakit atau luka sesuai Visum Et Repertum Nomor VER / 440/170/430.9.3.14/2023 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Juli 2023 an. Tn. PAEDI, yang ditandatangani oleh **dr. Faisal Rizki Bachtiar** Dokter pada Puskesmas Sumberwringin Kabupaten Bondowoso, atas pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap Tn. PAEDI pada tanggal 24 Juni 2023 jam 11.00 WIB dengan hasil pemeriksaan antara lain :
(berisi hasil pemeriksaan obyektif)
 - TD:140/80 mmHg N:90 36°C, RR :22X/menit
 - Terdapat luka memar di kepala atas berwarna merah,

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasien Post pingsan setelah dipukul kayu oleh saudaranya sekitar jam 10.00 wib selama kurang lebih 5 menit.
- Keluhan waktu di visum korban mengatakan pusing.

A. Luka tersebut tergolong dalam luka yang tidak menimbulkan penyakit/ halangan dalam melakukan pekerjaannya dan besar harapan akan sembuh bila tidak terdapat hal-hal yang mendatangkan penyakit.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum maka terdakwa mengatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta mohon agar pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Paedi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap dirinya;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 Wib di kebun kopi milik perhutani Blok Silapak petak 24 Desa Sukorejo Kecamatan Sumberwringin Kabupaten Bondowoso;
 - Bahwa setahu saksi jika terdakwa memukul dirinya karena merasa saksi memanen kopi melewati batas hingga ke kebun kopi milik terdakwa namun saksi merasa tidak memanen kopi miliknya;
 - Bahwa pada saat itu saksi berada ditempat tersebut karena sedang memanen kopi miliknya bersama dengan pekerjaanya sedangkan terdakwa juga sedang berada dikebun kopi miliknya yang berbatasan langsung;
 - Bahwa saksi dipukul 4 (empat) kali menggunakan tangan kanannya yang memegang kayu kering dan mengenai kepala bagian atas saksi;
 - Bahwa pukulan yang keempat saksi sempat meraih kayu yang dipegangnya sehingga terdakwa berhenti memukul lalu meninggalkan saksi;
 - Bahwa saat kejadian diketahui oleh pekerja saksi yakni Samin dan Abdul Malik;
 - Bahwa setelah kejadian itu maka saksi pulang kerumahnya dan menyampaikan kejadian tersebut kepada isterinya lalu melaporkan kejadian itu pada pihak yang berwajib;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebun kopi tersebut merupakan warisan dari orang tuanya dan saksi telah memberikan haknya tersebut kepada saudaranya (isteri terdakwa) namun surat-suratnya masih atas nama saksi;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut maka saksi tidak dapat beraktifitas sehari-hari karena mengalami nyeri bagian kepala dan sempat dirawat inap dirumah sakit umum H. Koesnadi selama 2 (dua) hari 2 (dua) malam karena merasa pusing;
 - Bahwa saksi adalah ipar dari saksi;
 - Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi Siti Munawarah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap suaminya;
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 Wib di kebun kopi milik perhutani Blok Silapak petak 24 Desa Sukorejo Kecamatan Sumberwringin Kabupaten Bondowoso;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya karena saat itu sedang mengajar dan mengetahui setelah saksi korban menceritakan kepada saksi;
 - Bahwa setelah kejadian itu maka saksi korban merasa pusing sehingga saksi membawa suaminya memeriksakan bagian kepala untuk di rontgen dirumah sakit karena khawatir ada geger otak;
 - Bahwa saksi melaporkan kejadian itu pada pihak kepolisian beberapa saat kemudian dan membawa suaminya periksa kedokter keesokan harinya;
 - Bahwa akibat kejadian itu saksi korban tidak dapat beraktifitas sehari-hari karena mengalami nyeri bagian kepala dan sempat dirawat inap dirumah sakit umum H. Koesnadi selama 2 (dua) hari 2 (dua) malam karena merasa pusing;
 - Bahwa menurut saksi korban dirinya dipukul menggunakan kayu yang mengenai kepala atas pada saat memanen kopi miliknya;
 - Bahwa permasalahannya karena terdakwa mengira saksi korban memanen kopi hingga kekebun kopi milik terdakwa padahal senyatanya saksi korban hanya memanen kopi miliknya;
 - Bahwa pihak keluarga sudah memaafkan terdakwa karena masih memiliki hubungan keluarga dekat yakni korban adalah ipar terdakwa;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 3. Saksi Samin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap saksi korban Paedi;
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 Wib di kebun kopi milik perhutani Blok Silapak petak 24 Desa Sukorejo Kecamatan Sumberwringin Kabupaten Bondowoso;
 - Bahwa pada saat itu saksi hanya melihat terdakwa memukul 1 (satu) kali kemudian lari meninggalkan tempat tersebut karena merasa takut;
 - Bahwa setelah kejadian itu saksi melihat luka dan berdarah pada kepala bagian atas;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga terdakwa memukul korban;
 - Bahwa saksi berada ditempat tersebut karena membantu korban memanen kopi miliknya;
 - Bahwa yang saksi ketahui setelah kejadian itu saksi korban sempat dirawat inap dirumah sakit umum H. Koesnadi;
 - Bahwa waktu itu saksi dipanggil dengan korban untuk makan dan pada saat tiba diatas maka saksi melihat pemukulan itu dan karena takut maka saksi langsung lari meninggalkan korban dan terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak meleraai karena merasa takut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 4. Saksi Abdul Malik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap saksi korban Paedi;
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 Wib di kebun kopi milik perhutani Blok Silapak petak 24 Desa Sukorejo Kecamatan Sumberwringin Kabupaten Bondowoso;
 - Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat langsung kejadiannya namun beberapa saat setelah kejadian saksi melihat kepala bagian atas korban luka dan berdarah;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi korban dirinya telah dipukul menggunakan kayu oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga terdakwa memukul korban;
- Bahwa saksi juga berada ditempat tersebut karena membantu korban memanen kopi miliknya;
- Bahwa yang saksi ketahui setelah kejadian itu saksi korban sempat dirawat inap dirumah sakit umum H. Koesnadi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dirinya diperiksa karena telah memukul korban Paedi menggunakan sebatang kayu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 Wib di kebun kopi milik perhutani Blok Silapak petak 24 Desa Sukorejo Kecamatan Sumberwringin Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa saksi korban adalah kakak ipar terdakwa;
- Bahwa sebelumnya terdakwa memiliki masalah dengan korban yakni masalah batas kebun dan korban memanen kopi melewati batas hingga memanen kopi milik terdakwa;
- Bahwa kebun kopi tersebut miliki isteri terdakwa dan terdakwa yang menggarapnya bersama isterinya;
- Bahwa saat itu terdakwa ada ditempat kejadian karena sedang memanen kopi miliknya begitupula dengan korban sedang berada dikebun miliknya memetik biji kopi;
- Bahwa awalnya korban mendatangi terdakwa dan mengkalifikasi batas-batas kebun yang sebelumnya telah memanen kopi milik terdakwa dan karena merasa emosi maka terdakwa mengambil sebatang kayu kering dan langsung menghampiri lalu memukul korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan yang mengenai kepala bagian atas;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada yang menyaksikan;
- Bahwa setelah dipukul maka korban langsung terjatuh dan terdakwa pergi meninggalkannya;
- Bahwa sebelum memukul korban maka terdakwa dan korban sempat berkelahi serta korban yang lebih dahulu memukul terdakwa;
- Bahwa jarak terdakwa memukul saksi korban sekitar setengah meter;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut umum telah memperlihatkan barang bukti berupa: 1 (satu) batang kayu dengan Panjang sekira 50 (lima puluh) centimeter;

Menimbang bahwa Penuntut umum juga telah membacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: VER /440/170/430.9.3.14/2023 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Juli 2023 an. Tn. PAEDI, yang ditandatangani oleh dr. Faisal Rizki Bachtiar Dokter pada Puskesmas Sumberwringin Kabupaten Bondowoso sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa memukul saksi korban Paedi pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 Wib di kebun kopi milik perhutani Blok Silapak petak 24 Desa Sukorejo Kecamatan Sumberwringin Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa awalnya saksi korban datang ke kebunnya untuk mengirim makanan kepada para pekerja yang sedang memanen kopi di kebun miliknya selanjutnya saksi korban juga memanggil terdakwa yang kebetulan saat itu juga panen kopi dengan maksud untuk mengklarifikasi permasalahan mengingat menurut terdakwa bahwa pekerja saksi korban yang sedang memanen kopi melebihi batas kebun hingga memanen milik terdakwa, sehingga saksi korban berinisiatif untuk membicarakan hal tersebut dan memperlihatkan batas-batas antara kebun milik terdakwa dan kebun kopi milik saksi korban;
- Bahwa setelah korban menunjukkan batas-batas tanah maka terdakwa tidak menerima lalu terdakwa yang dalam keadaan emosi mendekati saksi korban dengan membawa sebatang kayu kering dimana saat itu terdakwa langsung memukulkan kayu yang digenggamnya kepada saksi korban sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai kepala saksi korban hingga korban terjatuh dan pada saat pukulan yang ke 4 (empat) maka saksi korban menghalau dan berhasil meraih atau merebut kayu yang dipegang oleh terdakwa, kemudian terdakwa berhenti melakukan pemukulan tersebut dan pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa akibat kejadian tersebut maka saksi korban tidak dapat beraktifitas sehari-hari karena mengalami nyeri bagian kepala dan sempat dirawat inap dirumah sakit umum H. Koesnadi selama 2 (dua) hari 2 (dua) malam karena merasa pusing;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Bdw.



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yakni melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas terdakwa dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian satu sama lain dan juga keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan, adalah benar-benar seseorang yang bernama **ABDULASIS Alias P IRMA Bin (Alm) AZIZ** sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur barangsiapa di atas dapat dibuktikan;

Ad.2. Unsur Melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa dalam peraturan perundang-undangan sama sekali tidak memberikan batasan mengenai Penganiayaan akan tetapi menurut yurisprudensi bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah telah menyebabkan penderitaan, rasa sakit atau luka pada orang lain”;

Menimbang bahwa yang dimaksud definisi di atas adalah tujuan atau kehendak pelaku dari perbuatan itu, untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta bukti surat visum et repertum bahwa terdakwa memukul saksi korban Paedi pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.00 Wib di kebun kopi milik perhutani Blok Silapak petak 24 Desa Sukorejo Kecamatan Sumberwringin Kabupaten Bondowoso;

Menimbang bahwa awalnya saksi korban datang ke kebunnya untuk mengirim makanan kepada para pekerja yang sedang memanen kopi di kebun miliknya selanjutnya saksi korban juga memanggil terdakwa yang kebetulan saat itu juga panen kopi dengan maksud untuk mengklarifikasi permasalahan mengingat menurut terdakwa bahwa pekerja saksi korban yang sedang memanen kopi melebihi batas kebun hingga memanen milik terdakwa, sehingga saksi korban berinisiatif untuk membicarakan hal tersebut dan memperlihatkan batas-batas antara kebun milik terdakwa dan kebun kopi milik saksi korban. setelah korban menunjukkan batas-batas tanah maka terdakwa tidak menerima lalu terdakwa yang dalam keadaan emosi mendekati saksi korban dengan membawa sebatang kayu kering dimana saat itu terdakwa langsung memukul kayu yang digenggamnya kepada saksi korban sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai kepala saksi korban hingga korban terjatuh dan pada saat pukulan yang ke 4 (empat) maka saksi korban menghalau dan berhasil meraih atau merebut kayu yang dipegang oleh terdakwa, kemudian terdakwa berhenti melakukan pemukulan tersebut dan pergi meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang bahwa akibat kejadian tersebut maka saksi tidak dapat beraktifitas sehari-hari karena mengalami nyeri bagian kepala dan sempat dirawat inap di rumah sakit umum H. Koesnadi selama 2 (dua) hari 2 (dua) malam karena merasa pusing dan luka-luka tersebut bersesuaian pula dengan yang diterangkan dalam visum et repertum Nomor VER / 440/170/430.9.3.14/2023 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Juli 2023 an. Tn. PAEDI, yang ditandatangani oleh **dr. Faisal Rizki Bachtiar** Dokter pada Puskesmas Sumberwringin Kabupaten Bondowoso, atas pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap Tn. PAEDI pada tanggal 24 Juni 2023 jam 11.00 WIB dengan hasil pemeriksaan antara lain :

(berisi hasil pemeriksaan obyektif)

- TD:140/80 mmHg N:90 36°C, RR :22X/menit
- Terdapat luka memar di kepala atas berwarna merah,
- Pasien Post pingsan setelah dipukul kayu oleh saudaranya sekitar jam 10.00 wib selama kurang lebih 5 menit.
- Keluhan waktu di visum korban mengatakan pusing.

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Luka tersebut tergolong dalam luka yang tidak menimbulkan penyakit/ halangan dalam melakukan pekerjaannya dan besar harapan akan sembuh bila tidak terdapat hal-hal yang mendatangkan penyakit.

Sehingga dengan keadaan sebagaimana tersebut diatas maka menurut hemat Majelis Hakim rumusan unsur dalam pasal ini telah terpenuhi pula dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang ada telah memiliki keyakinan tentang kesalahan terdakwa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan hal yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Paedi mengalami luka;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Korban telah memaafkan terdakwa sehingga pemulihan dalam rangka keadilan restorative (*restorative justice*) terpenuhi;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Abdulasis Alias P Irma Bin (Alm) Aziz** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kayu dengan Panjang sekira 50 (lima puluh) centimeter;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Selasa tanggal 29 Februari 2024 oleh Tri Dharma Putra, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ezra Sulaiman, S.H.,M.H. dan Sylvia Nanda Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Budiyo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso serta dihadiri oleh Dwi Dutha Arie Sampurna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ezra Sulaiman, S.H.,M.H.

Tri Dharma Putra, S.H.

Sylvia Nanda Putri, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Bdw.



Panitera Pengganti,

Budiyono, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Bdw.